

1504209-97.2021.8.26.0196
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Adriana Gatto Martins Bonemer
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/08/2022
... e 11 dias-multa. Nesse sentido:

ROUBO MAJORADO - Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do réu corroborada pela declaração da vítima e depoimentos dos policiais, tudo em harmonia com o conjunto probatório - Crime praticado em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo - Condenação mantida. PENAS e REGIME PRISIONAL - Bases reduzidas aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
3ª Vara Criminal
Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504209-97.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1504209-97.2021.8.26.0196
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2252425/2021 - 04º D.P. FRANCA, 20281469 - 04º D.P. FRANCA, 216/21/319 - 04º D.P. FRANCA, 2252425 - 04º D.P. FRANCA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
REINALDO RODRIGUES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Gatto Martins Bonemer

Vistos.

REINALDO RODRIGUES, alcunha "Nardo", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal porque, segundo acusação, no dia 07/07/2021, por volta das 08:00 horas, nas dependências do "Supermercado Parati", situado na Rua Ângelo Naldi, 4541, bairro Franca Polo Club, nesta cidade e comarca de Franca/SP, subtraiu para si, mediante grave ameaça, mediante a utilização de simulacro de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente na importância de R\$300,00, pertencente à vítima ALEX FERNANDO DA SILVA. Segundo denúncia, no dia e hora dos fatos, o denunciado foi até o local dos fatos em sua motocicleta Honda CBX/250 Twister, de cor preta, sendo que, após estacioná-

la nas imediações, entrou no supermercado Parati, de propriedade da vítima, usando um capacete e utilizando um simulacro de arma de fogo, ambos de cor preta, anunciou o assalto, tendo subtraído do local a quantia de R\$300,00, fugindo, em seguida, em sua moto.

Após investigações, policiais civis receberam informação de que o denunciado era o responsável por diversos roubos em estabelecimentos desta cidade. Ele foi abordado e apreendido em seu poder um capacete e um simulacro de arma de fogo, os quais foram reconhecidos pela vítima. A vítima também realizou o reconhecimento pessoal do denunciado.

Além disso, na Delegacia, o próprio denunciado confessou a prática do delito.

Acompanha a peça acusatória o Inquérito Policial (fls. 01/24).

A denúncia foi recebida, em 11/02/2022 (fls. 47).

O réu ofereceu defesa prévia (fls. 58).

Durante instrução, foi ouvida a vítima, foi inquirida uma testemunha comum, bem como foi interrogado o réu (fls. 96).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido e a consequente condenação do acusado, entendendo estar comprava autoria e materialidade delitiva (fls. 114/124).

A defesa, por sua vez, preliminarmente, pleiteou o reconhecimento da ilicitude da prova obtida através de invasão domiciliar, em desrespeito ao disposto no artigo 5º, XI, da CF, uma vez que a invasão não ocorreu em flagrante delito; uma denúncia anônima não pode fundamentar o ingresso de forças policiais em casa alheia; o réu confessou a prática do delito, em Juízo. Requereu o desentranhamento de todas as provas dos autos, com a consequente absolvição do acusado, uma vez que elas derivaram da ilícita violação de domicílio; a fixação da pena base no mínimo legal; a compensação da reincidência com a confissão; a fixação de regime inicial aberto, subsidiariamente, o semiaberto.

É o relatório. DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva e a autoria do delito estão bem demonstradas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 17/18), bem como pelos depoimentos colhidos.

A vítima ALEX FERNANDO DA SILVA declarou que trabalha no supermercado Parati, de propriedade do seu pai e que, na data dos fatos, na parte da manhã, estava trabalhando, quando o réu adentrou no estabelecimento, com um capacete preto aberto com máscara facial, e de posse de uma arma de fogo, que apontou em direção ao declarante, anunciando o roubo. O réu subtraiu do supermercado cerca de R\$ 300,00 e, em seguida, saiu e pegou uma motocicleta cor preta que estava estacionada nas imediações e fugiu em direção ao Jardim Aeroporto. Após o crime, acionou a Polícia Militar. Na semana seguinte, teve notícia da prisão do réu e esteve na Delegacia, onde reconheceu o réu, pela compleição física, roupa, altura e cor da pele e olhos. Também reconheceu o capacete e a arma utilizados pelo réu, tomando conhecimento que se tratava de um simulacro.

O Policial Civil SANDRO SOARES ROCHA disse que os policiais militares receberam informação de que o réu seria o autor de vários roubos ocorridos na zona norte desta cidade e tal assaltante sempre utilizava uma motocicleta Honda/Twister de cor preta. Munidos destas informações foram até a residência dele, no Jardim Santa Bárbara, onde ele franqueou a entrada dos policiais. Foram apreendidos na residência, um simulacro de arma de fogo tipo pistola, uma mochila, um capacete e uma motocicleta Honda Twister. O acusado confessou a prática dos delitos e foi reconhecido pela vítima.

O réu confessou integralmente o delito, afirmando que foi o responsável pelo roubo. Disse estar arrependido.

Não há que se falar em invasão de domicílio, como alegado pela defesa, uma vez que o Policial SANDRO, em seu depoimento, afirmou que o réu franqueou a entrada dos policiais em sua residência. Não há motivos para não se atribuir credibilidade ao depoimento do agente público ouvido nos autos, haja vista que ele é coerente e harmônico entre si. O próprio réu afirmou, em seu interrogatório, ter permitido a entrada dos policiais em seu apartamento, após terem eles ingressado em seu

condomínio.

Por todo o exposto, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

O artigo artigo 157, caput, do Código Penal, prevê pena privativa de liberdade de 04 a 10 anos de reclusão, e o pagamento de multa.

Primeira fase: atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena no mínimo legal de 04 anos, mais o pagamento de 10 dias-multa.

Segunda fase: presentes a agravante da múltipla reincidência (fls. 106 - processo 0007763-51.2020; fls. 107- processo 0013607-16.2019; fls. 108 - processo 1500153-51.2018; fls. 109 - processo 1500174-90.2019) e a atenuante da confissão. Havendo mais de uma condenação geradora de reincidência, a compensação com a atenuante é parcial, sendo de rigor o aumento da pena, em 1/6, o que perfaz 04 anos e 08 meses de reclusão, e 11 dias-multa. Nesse sentido:

ROUBO MAJORADO - Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do réu corroborada pela declaração da vítima e depoimentos dos policiais, tudo em harmonia com o conjunto probatório - Crime praticado em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo - Condenação mantida. PENAS e REGIME PRISIONAL - Bases reduzidas aos mínimos. 'Personalidade voltada a prática de crimes' não evidenciada (ausência de estudo psicossocial específico). Impossibilidade de valoração de condenação pretérita a título de personalidade. Entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo 1077) - Confissão. Compensação parcial com a múltipla reincidência. Exasperação em 1/6 - Duas causas de aumento. Acréscimo na fração de 3/8. Proporcionalidade - Regime inicial fechado - Apelo provido em parte para redimensionar as penas.

(TJSP; Apelação Criminal 0016090-02.2015.8.26.0344; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022)

Terceira fase: não há causas de aumento ou diminuição.

O regime inicial deve ser o fechado, considerando a gravidade do delito.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno REINALDO RODRIGUES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 157, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal, em regime inicial fechado. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

Em razão da quantidade da pena e da reincidência, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e deixo de conceder o sursis. Tendo em vista que o réu permaneceu em liberdade durante a instrução, permito o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados.

Oficie-se o TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para ter o réu suspensos seus direitos políticos.

P.I.

Franca, 01/08/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA